МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2023 оны 03 дугаар сарын 06 № 06/07 Улаанбаатар хот

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГА, ХУРАНДАА О.АМАРСАНАА ТАНАА

Иргэн Ж.Батзандан болон түүний өмгөөлөгч Д.Ган-Эрдэнэ, Шударга иргэдийн нэгдсэн эвсэл намаас ирүүлсэн гомдлыг Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 25 дугаар зүйлд заасан бүрэн эрхийн хүрээнд судлан үзэхэд дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Иргэн Ж.Батзанданд Авлигатай тэмцэх газраас Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 22.1 дүгээр зүйлийн 3 дахь хэсэг, 18.6 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 2.3 дахь заалтад заасны дагуу эрүүгийн хэрэг үүсгэн, яллагдагчаар татаж, мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулан, 2022 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдрийн 22 цаг 55 минутад мөрдөгч, комиссар Г.Амгаланбаатар "Сэжигтнийг шүүхийн зөвшөөрөлгүй баривчлах тухай" мөрдөгчийн тогтоолыг хяналтын прокурорт хянуулж, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа Цагдан хорих 461 дүгээр хаалттай ангид 2022 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдрийн 00 цаг 40 минутад хүлээлгэн өгсөн байна.

2. Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн Анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2022 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдрийн 2022/ШЗ/232-я дугаартай захирамжаар иргэн Ж.Батзанданд 1 /нэг/ сарын хугацаатай цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээг авч, шүүхийн зөвшөөрөлгүй баривчлагдсан 1 хоногийг цагдан хорих хугацаанд оруулан тооцохоор заасан байна. Түүнчлэн цагдан хоригдсон 1 сарын хугацааг Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 14.10 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсэгт болон шүүгчийн захирамжид зааснаар 2022 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдрөөс эхлэн тоолохоор тогтоосон байна.

3. Улмаар Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2022 оны 11 дүгээр сарын 07-ны өдрийн 2022/ШЗ/232-1 дугаартай захирамжаар иргэн Ж.Батзанданг цагдан хорих хугацааг 1 /нэг/ сараар сунгасан байна.

4. Иргэн Ж.Батзандангийн өмгөөлөгч Д.Ган-Эрдэнэ Шүүхийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газарт хандаж "миний үйлчлүүлэгчийг 2022 оны 11 дүгээр сарын 06-ны өдрөөс 11 дүгээр сарын 07-ны өдрийн 15 цаг 20 минут хүртэлх хугацаанд 19 цагийн турш ямар нэгэн шийдвэргүйгээр цагдан хорьж хууль зөрчсөн" тухай гомдол гаргасан байх бөгөөд Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын Хорих ял эдлүүлэх албаны нэгдсэн тоо бүртгэлийн хэлтсийн даргаас 2022 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 02-04/2184 дугаар албан бичгээр "Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2018 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдрийн А/69 дугаар тушаалаар батлагдсан "Хоригдлын тоо бүртгэл хөтлөх заавар"-ын 2 дугаар хэсгийн 4.1-д "хэрэв хугацааны төгсгөл ажлын бус өдөр

1500500 4

тохиолдвол хугацааны сүүлийн өдрийг түүний дараагийн ажлын эхний өдрөөр тоолно" гэж зааснаар цагдан хорих хугацааг 2022 оны 11 дүгээр сарын 07-ны өдөр дуусах ..." гэсэн утга бүхий хариу өгсөн байна.

5. Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 11 дүгээр сарын 07-ний өдрийн 2022/ШЗ/232-1 дугаартай захирамжид "... Яллагдагч Ж.Батзанданд Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүгчийн 10 дугаар сарын 07-ний өдрийн 2022/ШЗ/232-я дугаартай захирамжаар цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээг авч шийдвэрлэсэн бөгөөд яллагдагч Ж.Батзанданг шүүхийн шийдвэргүйгээр 1 /нэг/ хоног илүү цагдан хорьсон талаар гомдол гаргасантай танилцахад Прокурорын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1 дэх хэсэгт "Прокурор хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтад хяналт тавихдаа Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд зааснаас гадна дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ", 15.1.7 дахь заалтад "баривчлах, түр саатуулах, цагдан хорих байранд ямар ч цагт саадгүй нэвтрэн орох, баривчлагдсан, түр саатуулагдсан, хоригдсон этгээдтэй биечлэн уулзах, хууль бусаар баривчлагдсан, түр саатуулагдсан, хоригдсон этгээдтэй биечлэн уулзах, хууль бусаар баривчлагдсан, түр саатуулагдсан, цагдан хоригдсон, эсхүл хууль шүүхийн шийдвэрт зааснаас илүү цаг хоригдож байгаа этгээдийг даруй суллах" гэж заасан. Мөн Сэжигтэн, яллагдагчийг баривчлах, цагдан хорих шийдвэрийг биелүүлэх тухай хуулийн 43 дугаар зүйлийн 43.1 дэх хэсэгт "дараах байгууллага, албан тушаалтны шийдвэр нь хоригдсон этгээдийн суллах үндэслэл болно", 43.1.3 дахь заалтад "... хуульд заасан хорих хугацаа нь дууссан этгээдийг суллах тухай хорих байрны даргын эсхүл, прокурорын тогтоол" гэж заажээ. Иймд шүүхийн шийдвэрт заагдсан хугацаа дууссан этгээдийг суллаагүй талаарх гомдлыг холбогдох байгууллагад хандан гаргах эрхтэй" гэж дурдсан байна.

Дээрхээс дүгнэхэд иргэн Ж.Батзанданг Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн Анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2022 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдрийн 2022/ШЗ/232-я дугаартай захирамжаар 1 сарын хугацаатай цагдан хорихдоо шүүхийн зөвшөөрөлгүй баривчлагдсан 1 хоногийг оруулан тооцсон байх бөгөөд энэ хугацаа 2022 оны 11 дүгээр сарын 06-ны өдөр дууссан байна. Улмаар түүний цагдан хорих хугацааг 1 /нэг/ сараар сунгасан 2022/ШЗ/232-1 дугаар захирамж 2022 оны 11 дүгээр сарын 07-ны өдөр гарчээ. Энэ хугацаанд хорих байрны захиргаа Сэжигтэн, яллагдагчийг баривчлах, цагдан хорих шийдвэрийг биелүүлэх тухай хуулийн 44 дүгээр зүйлийн 44.3. дахь хэсэгт "... Энэ хуулийн 43.1.2-т заасан албан тушаалтанд мэдэгдсэн боловч хоригдсон этгээдийг цааш нь үргэлжлүүлэн хорих, эсхүл суллах тухай эрх бүхий албан тушаалтны шийдвэр хорих байрны захиргаанд ирээгүй бол хорих байрны дарга өөрийн тогтоолоор хуульд заасан хорих хугацаа дуусмагц хоригдсон этгээдийг нэн даруй суллана" гэж заасныг хэрэгжүүлж ажиллах боломжтой байсан байна.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургаадугаар зүйлийн 13-т заасан "халдашгүй, чөлөөтэй байх эрхтэй. Хуульд заасан үндэслэл, журмаас гадуур дур мэдэн хэнийг ч нэгжих, баривчлах, хорих, мөрдөн мөшгөх, эрх чөлөөг нь хязгаарлахыг хориглоно", *Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 9 дүгээр зүйлийн 1-т* "Хүн бүр эрх чөлөөтэй, халдашгүй дархан байх эрхтэй" ... Хуульд заасан үндэслэл, журмаас гадуур хэний ч эрх чөлөөг хасаж болохгүй" гэж тус тус заасан.

Иймд "Сэжигтэн, яллагдагчийг баривчлах, цагдан хорих шийдвэрийг биелүүлэх тухай хууль"-ийн холбогдох заалтын хэрэгжилтийг хангах зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн хүрээнд дараах Шаардлага хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2018 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдрийн А/69 дугаар тушаалаар батлагдсан “Хоригдлын тоо бүртгэл хөтлөх заавар”-ын 2 дугаар хэсгийн 4.1-д “хэрэв хугацааны төгсгөл ажлын бус өдөр тохиолдвол хугацааны сүүлийн өдрийг түүний дараагийн ажлын эхний өдрөөр тоолно” гэж заасныг хүчингүй болгож, хүний эрхийн зарчимд нийцүүлэх;
2. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх төв, орон нутгийн байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд хүний эрхийн сургалт, соён гэгээрүүлэх ажлын чиглэлээр тодорхой ажил тусгаж, хэрэгжилтийг нь хангаж ажиллах;

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт “Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй” гэж заасан.

Иймд шаардлагын мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасан хугацаанд буюу 30 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН Б.ЭНХБОЛД